La justice : organisation et grands principes

Cours · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Objectif : Distinguer les deux ordres de juridictions et connaître les principes d'un procès équitable.

La justice tranche des conflits et sanctionne des infractions en appliquant la loi. En France, elle est organisée en deux ordres de juridictions, avec des principes communs de protection de la personne jugée.

Deux ordres de juridictions

L'ordre judiciaire juge les litiges entre particuliers (civil) et les infractions (pénal). Ses juridictions sont notamment le tribunal judiciaire, la cour d'appel et, au sommet, la Cour de cassation. L'ordre administratif juge les litiges entre un particulier et l'administration : tribunal administratif, cour administrative d'appel et, au sommet, le Conseil d'État. Le Tribunal des conflits désigne l'ordre compétent en cas de doute.

Civil et pénal

En matière civile, un juge règle un litige (contrat, famille, voisinage) et peut accorder des dommages-intérêts. En matière pénale, la société sanctionne une infraction : contravention, délit ou crime, de la plus légère à la plus grave. Pour les crimes les plus graves, des citoyens tirés au sort participent au jugement devant la cour d'assises.

Des principes protecteurs

Article 8 de la Déclaration de 1789 : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit » (légalité des délits et des peines). Article 9 : tout homme est « présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (présomption d'innocence). S'y ajoutent le droit à un procès équitable, le droit à un avocat et la possibilité de faire appel d'une décision.

L'indépendance de la justice

La Constitution fait du Président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Les juges ne reçoivent pas d'ordres du Gouvernement dans les affaires qu'ils jugent.

Accéder à la justice

L'aide juridictionnelle permet à une personne aux ressources modestes d'être aidée pour les frais de justice. Le Défenseur des droits peut être saisi gratuitement en cas de difficulté avec l'administration.

À retenir

- Deux ordres : judiciaire (Cour de cassation) et administratif (Conseil d'État).
- Légalité des délits et des peines, présomption d'innocence, procès équitable.
- La justice est indépendante ; le Conseil supérieur de la magistrature y contribue.
- L'aide juridictionnelle facilite l'accès à la justice.

Vocabulaire

Infraction	Comportement interdit par la loi et puni : contravention, délit ou crime.

Présomption d'innocence	Toute personne est innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie.
Appel	Demande de réexamen d'un jugement par une juridiction supérieure.
Dommages-intérêts	Somme versée pour réparer un préjudice.
Aide juridictionnelle	Prise en charge totale ou partielle des frais de justice.

Pour aller plus loin

Justice.fr : l'organisation de la justice : https://www.justice.fr/

Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/

Conseil d'État : https://www.conseil-etat.fr/